面談の目的とご依頼（合意解約・内容証明ドラフトの準備）

梅新東法律事務所　弁護士　山之内桂様

お世話になっております。私は後藤和子（廣幡晴美の次女）です。同席の後藤慎治は私の夫であります。
本件の面談に先立ち目的を整理しましたので共有いたします。

【現状】
・貸主からの現時点の接触はありません。居住は約 30 年、敷金 150 万円。
・過去に「退去」「契約無効」「原状回復・庭木撤去」等の示唆があり、
　母は心理的負担が強く、退去を希望しがちな状況です。

【面談の目的（“今すぐ送付”ではなく“準備”）】
① 相手が要請してきた場合の内容証明（立退料を含めた合意解約案）
② 本人が退去を選ぶ場合の内容証明（敷金満額返還＋原状回復・庭木免除を死守）
③ 将来退去時の「満額返還・免除」を確認する短文書面
④ 上記に対応する合意解約書（覚書）
※ 解決金（精神的補償）は 10～30 万円をレンジ提案、譲歩可。

【ドラフトの骨子（共通）】
・敷金 150 万円は差引きなく全額返還
・原状回復は通常損耗・経年劣化を含め借主負担なし
・庭木等の撤去費は借主負担なし
・相互清算条項（これ以上の請求なし）
・支払は明渡し前日までの入金

【トリガー運用】
・貸主から“書面”で要請が来たら即時発射
・本人が「出る」と決めたら、解決金は弱めで可：満額＋免除の確定を優先

面談当日は、上記各ドラフトの骨子確定と、送付フローの確認まで進められればと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

後藤和子

23:49 88

78

+81 70 6668 3500

テキストメッセージ・SMS
水曜日 7:09

金丸ですが契約更改の件、今週中にお願いします。

水曜日 13:11

ご連絡いただいてすみません。特約条項の事でご相談があるのですが、メールアドレスを教えてもらえますか？

水曜日 16:15

ご連絡有難うございます、メールや電話では勘違いがあるといけないので対面でお話しの方が良いかと。今週中は在宅してますので来て頂ければ時間を合わせます。

堺におられますか？

はい。

晴海台の実家在住です。

＋ テキストメッセージ・SMS

23:49 88

78

+81 70 6668 3500

きます。

木曜日 3:26

深夜に申し訳ないのですが、連絡頂けないので送信させて頂きます。私も宅地建物取引士ですので敢えてお伝え致します、低廉な賃料で賃借して頂いた物件です。まして賃貸人当事者が亡くなられていたのに当方にお知らせなかったのは信義則に反する行為です、近日中にご連絡なき場合は法的手続きを始めます。

この文章の内容は、訴訟の際には提出しますので予めご了承下さい。

私は、来週10日火曜日まで堺に在住しています、それまでにご判断下さい。

木曜日 9:16

昨日は連絡できずにすみません。日時の調整などをし、ご連絡できる日をと考えており、22時過ぎになったので、遅くに失礼かと本日連絡するつもりでした。

特に急いでいるわけではないと

+ キストメッセージ・SMS

23:49 88

78

+81 70 6668 3500

はい。

晴海台の実家在住です。

前に見せていただいたご住所が愛知県になっていたのでてっきり遠方かと。
平日は仕事があり難しいく、今週の土曜日は自身の医者の予約がありどうしても変更が難しいので、改めてご連絡します。

では、日時を考えて下さい。特に急いでいる訳では有りませんので特約条項は納得行くまで考慮して頂いて構いませんが、最終的に折りあわなければ御退去して頂きます。

木曜日 3:26

深夜に申し訳ないのですが、連絡頂けないので送信させて頂きます。私も宅地建物取引士ですので敢えてお伝え致します、低廉な賃料で賃借して頂いた物件です。まして賃貸人当事者が亡くなられていたのに当方にお知らせなかったのは信義則に反する行為です、近日中にご連絡なき場合は法的手続

+ テキストメッセージ

23:49 88

78

+81 70 6668 3500

木曜日 9:16

昨日は連絡できずにすみません。日時の調整などをし、ご連絡できる日をと考えており、22時過ぎになったので、遅くに失礼かと本日連絡するつもりでした。

特に急いでいるわけではないとおっしゃっていたので、こちらもお時間いただけるものと理解さしておりました。

父が亡くなったご連絡は契約者のお母様にお伝えし、振込人の名義の口座が廣幡滋仁から晴美になる事は速やかにお伝えしています。

本日中には必ずご連絡いたしますが、私も日中は仕事があるため、20時までには必ずご連絡いたします。こちらにも宅建資格者も数名おりますので、ご迷惑はおかけしないように対応するつもりですのでよろしくお願いします

木曜日 14:07

承知しました。

+ テキストメッセージ

23:49 88

78

+81 70 6668 3500

承知しました。

母は、聞いてないと言ってます。
振込も、02/ 24もヒロハタ　シゲト名義です。

お兄さんがと言われますので、早急にお連れ頂き話し会いたいと考えます。その際に廣幡様側の弁護士、不動産業者等を同席されても問題ありません。

今月10日までにお願い致します。

再度母に確認したところ振込専用通帳の名前が父のままになっていたようです。勘違いしていました。申し訳ありません。

兄にはお話をいただいてからすぐ連絡をとり、連帯保証人用の住民票も郵送してもらう予定にしておりました。

兄に帰郷可能か現在聞いていますので、またお返事します。

承知しました、御退去の方向で進

＋ テキストメッセージ

23:49 88

78

+81 70 6668 3500

承知しました、御退去の方向で進めて宜しいですか？

契約者が父のままであった事はこちらも気付かずで申し訳ありません。ただ母も高齢で急に言われた話に戸惑っております。
今までお祖母様よりよくしていただいのでご迷惑をお掛けするつもりは毛頭ございませんが、少しご猶予ください。
宜しくお願いします。

はい、御退去の事は急ぎません。契約関係を明確にする事を急いでいます、ご確認頂いた様に契約者様はお亡くなりで従前の契約は無効状態でありご連絡もなかったので適切な状態にしたいのです。無論、借地借家法は遵守しますので適切に行います。

御退去に際しては、住宅内は居抜きで構いませんが庭木、垣根はこちらで処分しますので費用負担は請求致します。具体的には、約30万円程ですので従前の契約通りに敷金から引いて差額を返却致します。

＋ テキストメッセージ・SMS

23:49 88

78

+81 70 6668 3500

はい、御退去の事は急ぎません。契約関係を明確にする事を急いでいます、ご確認頂いた様に契約者様はお亡くなりで従前の契約は無効状態でありご連絡もなかったので適切な状態にしたいのです。無論、借地借家法は遵守しますので適切に行います。

御退去に際しては、住宅内は居抜きで構いませんが庭木、垣根はこちらで処分しますので費用負担は請求致します。具体的には、約30万円程ですので従前の契約通りに敷金から引いて差額を返却致します。

退去の方向で考えています。
母には春からは一階で生活するようにと年明けから模様替えをしていたところでした。
お話をいただいてから自身の家財保険をかけている生協の保険に連絡して火災保険の事をきいていたようですが、名義人でないとかけれないと言われたりで、どうしようかと色々調べたりして時間を要していました。
時間を伸ばそうという意図があったわけではない事はご理解くだ

＋ キストメッセージ・SMS

23:50 88

78

りに[illegible]
します。 +81 70 6668 3500

退去の方向で考えています。
母には春からは一階で生活するようにと年明けから模様替えをしていたところでした。
お話をいただいてから自身の家財保険をかけている生協の保険に連絡して火災保険の事をきいていたようですが、名義人でないとかけれないと言われたりで、どうしようかと色々調べたりして時間を要していました。
時間を伸ばそうという意図があったわけではない事はご理解ください。
これから本格的に退去に向けて動きますので、退去の日時の目処がつきましたらまたご連絡いたします。

承知致します、御退去の日時は

限定致しませんので何か月後でも良いのですが、お渡し済の賃貸借契約書は早急に頂きたいです。契約書記載通り廣幡様から一月前のご連絡で解約となります。金丸から解約時期の通告は借地借家法の規定により致しませんのでご安心下さい。火災保険も御退去前提であれ必要ありません。

＋ [illegible]

23:50 88

78

+81 70 6668 3500

限定致しませんので何か月後でも良いのですが、お渡し済の賃貸借契約書は早急に頂きたいです。契約書記載通り廣幡様から一月前のご連絡で解約となります。金丸から解約時期の通告は借地借家法の規定により致しませんのでご安心下さい。火災保険も御退去前提であれ必要ありません。

木曜日 19:28

こんばんは、
引越し業者が今は全く空いておらずなので、お日にちは確約できませんが、3ヶ月以内を目標にしようと思っています。居抜きで良いとおっしゃっていただいたので、例えばですが引越し前提でと一筆書きますので、先日いただいた特約条項の3火災保険の加入、5現状回復のところの(1)専門業者によるハウスクリーニングのところは外したものを改めていただけますか？

4連帯保証人の項目そのままなら記名押印欄をこちらで勝手に書く事はできないので、兄に送付し返送してもらいますので、少しお時間ください。兄から直接愛知県の

キストメッセージ・SMS

23:50 88

78

+81 70 6668 3500

4連帯保証人の項目そのままなら記名押印欄をこちらで勝手に書く事はできないので、兄に送付し返送してもらいますので、少しお時間ください。兄から直接愛知県の勉様へお送りすることも可能なのでそうであれば少しは早いかと思います。
借主、貸主の署名捺印だけでよければ月曜日にはご用意できると思います。

後、植木の伐採費は敷金の150万から差し引く30万の中で考えていただけるということでしょうか？

よくわからないのでご教示下さい。

ご連絡ありがとうございます、御引越の期日はお任せいたします。特に期限の制限はありません。

ハウスクリーニング、火災保険は斜線訂正で大丈夫です。晴海台の実家にお持ち頂き訂正印で修正致します。

テキストメッセージ・SMS

23:50 88

78

+81 70 6668 3500 ご教示
下さい。

ご連絡ありがとうございます、御引越の期日はお任せいたします。特に期限の制限はありません。

ハウスクリーニング、火災保険は斜線訂正で大丈夫です。晴海台の実家にお持ち頂き訂正印で修正致します。

貸主、借主の署名と連絡先に後藤様の署名と住民票でよいです、連帯保証人欄は空白でよいです。

庭木剪定費用は敷金から引かせて頂きますので直接の金銭負担ありません。

メールですので時間を気にせずに、何なりとお聞き下さい。

返信ありがとうございました。承知しました。日曜日にお伺いします。何時頃が良いですか？

木曜日 21:45

お手数お掛け致します、日曜日午

23:50 88

78

+81 70 6668 3500 ）か？

木曜日 21:45

3/5

お手数お掛け致します、日曜日午後でしたら大丈夫です。

わかりました。午後に伺います。出る前に連絡入れますね

はい、お待ちしています。その他、疑問点有りましたらお気軽にメール下さい。

ありがとうございます。

御退去の時期に関しましては、貸主が指定する事はありません。契約書に記載通り廣幡様側が1カ月前の通告で問題ありません。引越シーズンは高額ですし諸々ご準備大変かと思慮いてますので柔軟な対応を考えています。又、お伝え致しました様にこの文面は保存して頂いて下さい。金丸　勉

色々ご配慮くださりありがとうございます。

一昨日 11:03

＋ テキストメッセージ・SMS

23:50 88

78

て頂いて、 +81 70 6668 3500

色々ご配慮くださりありがとうございます。

3/5.

一昨日 11:03

今日ですが、13時に泉ヶ丘駅前のビッグアイのレストラン　グランジュでお会いさせていただきたいです。
兄も急遽帰省いたしました。

3/8.

ビッグアイ レストラン グランジュ
search.yahoo.co.jp

「ビッグアイ　レストラン　グランジュ」の検索結果 - Yahoo!検索

申し訳ないですが,その時間難しいです。ご来宅して頂けませんか？

晴海台自宅の、庭木剪定等を観て頂きたいと考えています。

お時間は12時から16時の間で大丈夫です。

ご自宅に伺うのは辞めたいので、

＋ キストメッセージ・SMS

23:50 88

78

+81 70 6668 3500

申し訳ないですが,その時間難しいです。ご来宅して頂けませんか？

晴海台自宅の、庭木剪定等を観て頂きたいと考えています。

お時間は12時から16時の間で大丈夫です。

ご自宅に伺うのは辞めたいので、13時ビッグアイでお願いしたいです。

では、結構です。

13時にビッグアイでお待ちしています。

伺いません。

せっかく兄は千葉より来ましたが、お会いできずに残念と申しております。

今後は兄が窓口になります。

分かりました。

+

宅地建物取引

氏名 金丸 勉

住所 愛知県名古屋市
19号（ライオ
402号）

登録番号 （愛知）第
登録年月日 令和 06年

令和 13年

愛知県知事 大村

交付年月日 令和 06年04月1
発行番号 第06－068224号

2026年3月18日

弁護士の方へ依頼したいこと

家主及び家主の息子から直接連絡はしないでほしい
SMSで伝えた退去についてはいったん白紙の確認
振込名義は今まで通り廣幡滋仁の振込専用通帳でよいか？←こちらは確認事項

経緯
2月18か19日ごろに急に貸主より金丸哲夫が亡くなったため契約書を結びなおしたいと連絡があり、2月26日に息子と伺いますといわれる。
2月26日お昼に金丸智香子と息子の金丸勉が新しい契約書を持ってくる。
借主（廣幡晴美）と次女の後藤和子が立ち会う。
　契約書は双方が持つものと思われるが、新しい契約書も1通しか持ってこず、渡したタイミングでとりあえずサインしてくださいと言ってきたため、確認するのでとお断りしたが、覚書欄だけでも今日中にサインしてくださいと言ってきた。
　帰り際も垣根を見て、退去の際はこれは全て撤去し処分お願いしますと述べ、借主がこれは借りた時からありましたと伝えたが、伐採より廃棄に費用がかかるんですよ　と撤去をもとめてきた。

特約条項がはなはだ疑問であったため、借主の長男（連帯保証人を置く場合のなるべき人物）に新しい契約書を送付したり確認したり、自身で調べたりしていたところ、
3月4日の早朝7：09や3月5日の深夜の3：26に連絡が来るようになり、
・新しい契約（特約条項をのまないと）を結ばないと退去していただきますや
・現在契約者である廣幡滋仁が亡くなっているのでいまの契約は無効になっているため、
　法的手段に出る等の脅迫のようなメッセージが来るようになり、
借主が『主人がなくなったことを伝えなかったのが原因か』とショックを受け、不安で眠れず現在診療内科にかかってしまっている。
　連絡先を私次女の後藤和子にしていたため、私の携帯に連絡が来るようなり、私自身も眠れなくなったり、不安に駆られて心療内科で薬をもらう状況になっている。

　廣幡滋仁が亡くなったことは少なくとも2025年6月末の時点で、家主の金丸哲夫が亡くなり、家賃の振込が出来なくなった際に金丸智香子に連絡し、口座が凍結しているため

連絡があるまで振込を待つように言われた際には告げている。
　その後契約の見直しなどは一切連絡が無かったのに急に無効と言い出すのはおかしいと思われる。

　無効と言われた元で交わしたSMSで3月8日（日）午後に貸主の自宅へ来るようにと言われていたため、3月7日（土）に兄が急遽帰省し、貸主の自宅での話し合いは避けたかったので人目のある他の場所を設けて話し合いの場と時間を設定し知らせたところ「結構です。伺いません」と来なかった。

最初に宅建や不動産管理士証を見せプロであることをアピールしてきたのに、
「法的効力が無くなってます」などと偽りを述べて、せかして新たな契約を結ばせようとしてきたことが許せない。不動産取引に関してプロなので、詐欺行為に等しいと思う。